

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 138/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด ศรีสะเกษ
นาย สม หมาย ศีลารักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 288

ป.วิ.อ. มาตรา 226

แพทย์เบิกความว่าบาดแผลที่ผู้เสียหายได้รับนอกจากจะพบหัวกระสุนป็นแล้ว ยังพบหมอนรองกระดูกสันป็นฝังอยู่ในบาดแผลด้วยแสดงว่าคนร้ายยิงผู้เสียหายในระยะ ใกล้ชิดมาก ซึ่งรับกับคำของผู้เสียหายว่าเห็นจำเลยเดินค่อมๆใช้มือไขว้หลังเดินมา ทางด้านหลังผู้เสียหายแล้วใช้ปืนยิงห่างจากผู้เสียหายประมาณ 1 เมตรเช่นนี้ คำเบิก ความของผู้เสียหายรับฟังได้ เพราะหากมิได้ยิงในระยะใกล้หมอนรองกระดูกซึ่งมีน้ำ หนักเบาคงไม่เข้าไปฝังอยู่ในบาดแผล

จำเลยใช้อาวุธปืนลูกซองสั้นซึ่งเป็นอาวุธที่ทำให้ถึงแก่ความตายได้ยิงผู้เสียหาย ในระยะกระชั้นชิด แม้กระสุนถูกขาผู้เสียหาย แต่ก็เนื่องจากผู้เสียหายระวังตัวอยู่ ก่อนและหลบได้ทัน กระสุนจึงพลาดจากตัวไปถูกขา เช่นนี้ แสดงว่าจำเลยมีเจตนา ฆ่า.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,
289,80

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288, 80 จำคุก 12 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...ปัญหาวินิจฉัยมีว่า คำเบิกความของผู้เสียหายที่ว่าจำเลย
ลอบเข้ามายิงผู้เสียหายทางด้านหลังนั้นรับฟังได้เพียงใดหรือไม่ ได้ตรวจสอบคำเบิก
ความของผู้เสียหายประกอบกับคำเบิกความของนายแพทย์ชาญชัย โอภาสนวคุณ
แล้ว นายแพทย์ชาญชัยเบิกความว่า บาดแผลที่ผู้เสียหายได้รับนอกจากจะพบหัว
กระสุนปืนแล้ว ยังพบหมอนรองกระดูกสันหลังฝังอยู่ในบาดแผลด้วยแสดงว่าคนร้ายได้
ยิงผู้เสียหายในระยะใกล้ชิดมาก จึงเป็นการรับกับคำเบิกความของผู้เสียหายที่ว่า
เห็นจำเลยเดินค่อมๆ ใช้มือไขว้หลังผิติดสังเกต เดินมาทางด้านหลังผู้เสียหาย แล้วใช้
ปืนยิง ขณะยิงห่างผู้เสียหายประมาณ 1 เมตร เพราะหากมิได้ยิงในระยะใกล้แล้ว
หมอนรองกระดูกซึ่งมีน้ำหนักเบา คงไม่เข้าไปฝังอยู่ในบาดแผลของผู้เสียหาย...

ฎีกาข้อสุดท้ายของจำเลยที่ว่า การที่ศาลล่างพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐาน
พยายามฆ่าไม่ถูกต้องนั้น เห็นว่า นอกจากจำเลยใช้อาวุธปืนลูกซองสั้นซึ่งเป็นอาวุธที่
ทำให้ถึงแก่ความตายได้ยิงผู้เสียหายในระยะกระชั้นชิดแล้ว จากคำเบิกความของผู้
เสียหายทั้งในชั้นสอบสวนและในชั้นศาลมิได้แสดงให้เห็นว่าจำเลยเจตนาจะยิงที่ขา
แต่การที่กระสุนถูกขานั้นเนื่องจากผู้เสียหายระวังตัวอยู่ก่อนและหลบได้ทันท่วงที
กระสุนจึงพลาดจากตัวไปถูกขา พฤติการณ์แสดงว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย และ

แม้กระสุนจะถูกที่ขา นายแพทย์สมชัย ม้าแก้วที่ทำการรักษาเบิกความว่า บาดแผลที่
ผู้เสียหายได้รับอยู่ใกล้เส้นเลือดใหญ่ ถ้ากระสุนถูกเส้นเลือดใหญ่จะทำให้เลือดออก
มาก ผู้เสียหายอาจถึงแก่ความตายได้ จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่า ศาล
อุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>